

1525840-98.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... anterior pela prática de crime de roubo majorado (autos nº 1507287-37.2020.8.26.0228, fls. 158/159).

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as reprimendas acima fixadas.

Não faz o acusado jus a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1525840-98.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525840-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290088/2021 - 08º D.P. BRAS, 21001049 - 08º D.P. BRAS, 5796/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2290088 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAUL MONTENEGRO RAMOS DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

RAUL MONTENEGRO RAMOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque teria, supostamente, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Galvão Bueno, altura do numeral 200, Liberdade, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro comparsa ainda não identificado, subtraído, para si, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A50, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),

pertencente a David Michael Gonçalves de Souza.

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2021 (fls. 108/110).

O acusado foi regularmente citado (fls. 132/133), tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em seu favor às fls. 136.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, tendo ainda opinado acerca das penas e do regime inicial de cumprimento. Concordou, ainda, com o pedido de restituição da bicicleta apreendida formulado pela Defesa às fls. 59.

A Defesa Constituída, por sua vez, requereu o reconhecimento da tentativa; a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da confissão com a reincidência, a fixação do regime aberto ou semiaberto para desconto da sanção aplicada, ou, ainda, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Por fim, reiterou o pedido de restituição da bicicleta apreendida nos autos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de furto restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, 11/18 e 90; boletim de ocorrência de fls. 05/08 e 95/97; auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 09; auto de exibição/apreensão de fls. 10; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido delito, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, não havendo que se falar, desse modo, em prolação de um decreto absolutório.

O réu Raul Montenegro Ramos de Souza, ao ser interrogado nesta data, confessou a prática delitativa, tendo proferido que estava com mais um rapaz, ambos de bicicleta, quando decidiu pegar o celular. Informou que foi atropelado quando empreendida fuga com a bicicleta.

A vítima David Michael Gonçalves de Souza, da mesma forma, relatou que estava tirando fotos no bairro da Liberdade com sua esposa, quando o réu, que estava de bicicleta, passou por trás, puxou seu celular e tentou fugir. Disse que tentou correr atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Aduziu que, durante a fuga, o réu foi atropelado juntamente com o outro rapaz, que também estava de bicicleta e fugiu. Afirmou que o acusado, mesmo ferido, tentou correr, mas não conseguiu. Explicou que chegou a perder o réu de vista por alguns segundos, pois já tinha desistido de persegui-lo, quando ouviu o barulho do atropelamento e voltou a olhar, notando o réu caído. Proferiu que indagou o acusado sobre seu celular, tendo ele dito não saber e que, ao se dirigir para o local do acidente, encontrou seu celular caído no chão, recuperando o bem. Mencionou acreditar que o acusado estava na companhia de outro rapaz, pois os dois passaram a correr com a bicicleta juntos, após a subtração do celular, tendo ambos sido atropelados.

Franklin Nogueira Bento, policial militar, relatou que estavam na Rocam, na região central, quando o Copom irradiou um acidente de trânsito envolvendo duas bicicletas e um veículo. Disse que foram até o local, onde viram um dos indivíduos caído, sendo que o outro já tinha se evadido. Afirmou que os dois indivíduos foram atropelados após a subtração de um celular de turistas cariocas, quando fugiam. Aduziu que o réu estava com muitas dores e não deu nenhuma versão do ocorrido. Assim, ante o amplo e seguro conjunto probatório produzido, tendo o acusado confessado amplamente a prática delitativa, confissão esta que restou amparada nas declarações da vítima e no depoimento do policial militar que participou da ocorrência, de rigor a condenação do réu, eis que devidamente demonstradas autoria e materialidade do delito de furto sub judice.

A qualificadora prevista no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, está presente e deve prosperar. A prova colhida em contraditório foi firme em

anotar a efetiva participação de duas pessoas no delito, conforme confissão do acusado, relato da vítima e depoimento policial, tendo ambas agido em conjunto e com unidade de desígnios, caracterizando, assim, o concurso de agentes.

Por fim, tenho que é inviável, na hipótese em tela, o reconhecimento da tentativa, tal como pugnado pela combativa Defesa, uma vez que, conforme jurisprudência do C. STJ, "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado" (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015 - destacou-se), sendo esta a hipótese dos autos, na medida em que teve Raul a posse do celular subtraído, conforme restou comprovado pela prova oral hoje colhida em Juízo.

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base do acusado acima do mínimo legal, eis que praticou ele o crime em tela quando ainda estava em cumprimento de pena em razão de sua condenação anterior, em regime aberto (Processo de Execução nº 0018340-68.2020.8.26.0041 - audiência admonitória em 23/02/2021 - certidão de fls. 158/159), a indicar que não consegue se manter afastado da seara criminosa, denotando possuir personalidade voltada à prática de crimes, além de conduta social de todo desfavorável, tendo ele descumprido com as condições impostas quando da obtenção do benefício em execução, bem como as determinações emanadas do Poder Judiciário, o que não pode ser ignorado. Ora, a pessoa que ainda sequer terminou de cumprir a reprimenda imposta em razão de condenação anterior e já se envolve novamente com a prática delitiva não pode receber nesta fase da dosimetria pena igual àquele que não ostenta nenhuma passagem criminal, devendo tal fato ser, no entender deste Juízo, considerado como circunstância judicial desfavorável, em estrita observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e à regra da individualização das penas.

Em hipótese análoga, decidiu o C. STJ que: "(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). Ressalta-se que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa" (AgRg no HC 676.248/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 04/10/2021 - destacou-se).

Nesse passo, elevo as reprimendas do acusado em 1/6 (um sexto), perfazendo pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, a qual fica compensada com a agravante da reincidência, na medida em que o réu, quando do cometimento do delito em tela, já ostentava condenação definitiva anterior pela prática de crime de roubo majorado (autos nº 1507287-37.2020.8.26.0228, fls. 158/159).

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as reprimendas acima fixadas.

Não faz o acusado jus a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, eis que é ele reincidente, não indicando as circunstâncias judiciais, outrossim, ser tal substituição adequada na hipótese, na medida em que praticou o acusado o delito em questão ainda no cumprimento de pena, aplicando-se o mesmo em relação ao sursis (artigo 77, do Código Penal).

Em que pese o montante de pena aplicada, deverá o réu iniciar o cumprimento de sua sanção em regime fechado, uma vez que é reincidente, tendo sido preso em flagrante,

ademais, quando ainda estava em cumprimento de pena, em razão de condenação anterior, demonstrando que, em liberdade, não consegue se manter afastado da seara criminosa e que regime inicial mais brando não surtiria os efeitos almejados, não tendo as circunstâncias judiciais, ademais, sido tidas como favoráveis quando da fixação da pena base, fatos estes que impedem, inclusive, a aplicação da norma constante do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da existência de outra condenação a ser considerada, da falta grave cometida pelo acusado durante a execução e da necessidade de se proceder à devida unificação de penas, o que deverá ser oportunamente analisado em execução.

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado recorrer em liberdade, na medida em que praticou o delito em comento quando ainda estava em cumprimento de pena em razão de sua condenação anterior, em regime aberto, de modo a indicar de forma concreta o perigo gerado por seu estado de liberdade, demonstrando o acusado de forma evidente com seu comportamento que não consegue se manter afastado da seara criminosa. Contudo, diante do quanto alegado pelo acusado em seu interrogatório, notadamente no sentido de que está correndo risco de perder sua perna por não estar recebendo tratamento médico no estabelecimento onde se encontra recolhido; e do ferimento por ele mostrado em audiência, excepcionalmente, defiro desde logo a conversão da prisão preventiva do réu em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do CPP. Expeça-se o respectivo ofício liberatório, seguido do mandado de prisão domiciliar, anotando-se que fica autorizada a saída do acusado de sua residência tão e somente para os respectivos atendimentos médicos para melhora de seu ferimento.

A fim de subsidiar documentalmente as alegações do réu, OFICIE-SE COM URGÊNCIA AO ESTABELECIMENTO ONDE RAUL SE ENCONTRA RECOLHIDO REQUISITANDO INFORMES, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, A RESPEITO DO ESTADO DE SAÚDE DO ACUSADO E DO TRATAMENTO MÉDICO QUE ELE VEM RECEBENDO NO LOCAL, INCLUSIVE MEDICAÇÃO APLICADA E RECORRÊNCIA DESTA. DEVENDO SER TAMBÉM INFORMADO SE RAUL FOI LEVADO PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL, ESPECIFICANDO-SE O ESTABELECIMENTO, A DATA E O TRATAMENTO ALI DISPENSANDO.

Caso eventualmente as alegações do acusado sejam contrariadas pelos documentos que serão oportunamente juntados aos autos pelo estabelecimento prisional, poderá a prisão domiciliar ora concedida ser cassada.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido.

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória Ministerial para CONDENAR o réu RAUL MONTENEGRO RAMOS DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "rol dos culpados" e expeça-se o respectivo mandado de prisão em regime fechado.

Custas pelo réu.

Diante dos documentos de fls. 60/61 e da expressa anuência Ministerial, defiro o pedido de restituição da bicicleta marca DROPP apreendida nos autos. Oficie-se à Delegacia de origem informando o teor da presente decisão e que o bem deverá ser devolvido para ANA AMÉLIA M. RAMOS, mediante apresentação de seu documento e nota fiscal, encaminhando-se para estes autos o respectivo auto de entrega.

Publicada a sentença em audiência, saem os presentes devidamente cientificados e intimados.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA